

1500230-35.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042657/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23018182 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 382/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2042657 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

LEONARDO LEITE DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500230-35.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042657/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23018182 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 382/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2042657 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

LEONARDO LEITE DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

09/06/2022

Réu Preso

Em 09 de junho de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu LEONARDO LEITE DA SILVA, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Kedma Camila da Silva Souza OAB 405996/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Matheus Carlos Gomes (PM) e Gregori Moraes de Oliveira (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não

solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu LEONARDO LEITE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 21h50, na Rua Doutor José Afonso Tricta, nº 581, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 141 porções de crack, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 23,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, trazia consigo os entorpecentes acima mencionados, para facilitar a entrega a usuários e guardava o restante, em maior quantidade, em um terreno baldio próximo de onde permanecia. Policiais Militares estavam em serviço quando receberam denúncia de que um indivíduo conhecido como "Léozinho" estava vendendo drogas no bairro Vila Esperança, e que guardava os entorpecentes em um terreno baldio localizado na Rua Heleonildes Maciel de Menezes, ao lado do numeral 26. Com a finalidade de verificar a veracidade da informação, deslocaram-se até o local e, lá chegando, visualizaram LEONARDO em atitude suspeita. Este, por sua vez, ao notar a presença da guarnição policial, saiu correndo a pé, porém foi perseguido e abordado na Rua José Afonso Tricta, número 581. Em revista pessoal, foram localizadas 09 porções de crack em seu poder, além da quantia de R\$ 57,00 em dinheiro e um aparelho de telefone celular. Com a utilização de um cão farejador, no terreno baldio mencionado na denúncia e na qual o denunciado foi visto na frente, foram encontradas mais 132 porções do mesmo entorpecente. O réu foi notificado pessoalmente (fls. 84) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 107/111). Assim, por decisão proferida no dia 27 de maio de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 112/114). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos termos da exordial, além da decretação da prisão preventiva do réu, enquanto a Defesa Técnica, ao revés, pugnou pela absolvição do réu, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória. Folha de antecedentes a fls. 24/26, bem como Certidões a fls. 22/23 e 126/127. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, cabe ressaltar que não há quaisquer elementos objetivos que, de algum modo, possam gerar incertezas quanto ao processamento da prova e da metodologia empregada pelo Sr. Perito Criminal responsável pela elaboração do laudo pericial de fls. 90/95, não havendo, portanto, dúvidas e incertezas quanto ao trabalho desenvolvido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo que, de algum modo, possam comprometer a credibilidade da prova contestada. Ademais, quisesse o acusado se certificar da lisura do método empregado para a análise das substâncias entorpecentes, deveria ter indicado, no momento adequado, Assistente Técnico para acompanhar a realização do exame pericial, nos moldes do artigo 3º-B, inciso XVI, do Código de Processo Penal. Assim sendo, a ausência de descrição minuciosa do procedimento empregado durante a análise das drogas apreendidas e a falta de documentação fotográfica não invalidam a prova pericial. Afastada a questão preliminar suscitada, passo ao exame da matéria meritória. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em

flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/95) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 04), afirmou que, na data dos fatos, estava se dirigindo para a casa da sua namorada, quando dois sujeitos pediram um cigarro para ele. Deu o cigarro para eles, sendo que fez isso na frente do terreno baldio, onde foram encontrados os entorpecentes. Logo que acabou de entregar o cigarro, notou a presença da viatura e decidiu sair correndo do local, pois sabe que no local guardam drogas e ficou com medo dos dois sujeitos estarem com entorpecentes. Foi detido pelos policiais militares e, na revista pessoal, eles encontraram R\$ 60,00. Mas não encontraram nenhum entorpecente com ele. Os policiais acionaram o Canil e encontraram o entorpecente no terreno baldio. Negou que estivesse traficando no local. Em juízo, afirma que os policiais estão mentindo. Estava em casa com sua namorada, que trabalha com seu tio no lava-rápido, que sua esposa estava com dor e saiu para comprar remédio e a levaria na casa da mãe dela. Encontrou dois rapazes que lhe pediram um cigarro, na frente desse terreno que os policiais disseram. Realmente ao visualizar a viatura correu, pois estava perto do terreno e dos moleques e o local é conhecido pelos policiais. Os policiais o alcançaram e o agrediram, sendo que estava apenas com celular, dinheiro e cigarro. Não estava com nenhum entorpecente e os policiais imputaram a droga do terreno nele. Ele já foi abordado porque sua mulher mora neste bairro, mas foi tranquilo. A partir do momento que eles estavam com a viatura, só abordaram o réu porque ele correu. Já usou crack. Eram dois moleques que estavam em frente do terreno e não foram abordados. Trabalha com seu tio no lava-rápido. Ganha cerca de trezentos reais, porque o lava-rápido é do seu avô. Esses tempos atrás cortaram luz e água na sua casa e apesar das dificuldades não estava envolvido com o tráfico. Sua namorada está grávida de 5 meses. Nunca foi processado. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – resta evidente que o réu negou peremptoriamente os fatos. Contudo, não apresentou lastro argumentativo, tampouco provas, que robustecessem sua versão. Pelo contrário, a prova dos autos releva a prática do crime narrado na denúncia. Com efeito, o Policial Militar Gregori Moraes de Oliveira, em sede policial (fls. 02), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Tatuí-SP, receberam denúncia de que vulgo “Leozinho” estaria vendendo drogas pelo bairro Vila Esperança, bem como guardando o entorpecente em um terreno baldio pela rua Heleonildes Maciel de Menezes ao lado do numeral 26. Assim, foram até o local, onde visualizaram um sujeito em atitude suspeita, o qual, ao presenciar a equipe policial, saiu correndo a pé, sendo abordado pela rua José Afonso Tricta, nº 581. Durante busca pessoal, o acusado resistiu a abordagem, sendo localizados com ele 09 porções de crack, R\$ 57,00 e 01 aparelho celular Samsung. Solicitado apoio do BAEP CANIL viatura E-14210, o cão de faro Colt localizou mais 132 porções no terreno acima mencionado. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento, receberam denúncia de que Leozinho estaria fazendo o tráfico num loca da Vila Esperança, que ele ficava com uma quantia de droga e guardava o resto num terreno. Foram apontado, visualizaram o réu em frente ao terreno, com ele foram encontradas 09 porções e no terreno o restante do entorpecente. As drogas encontradas no terreno e em poder do réu eram idênticas. O réu estava sozinho quando o avistaram encostado num muro que dá para esse terreno baldio. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Matheus Carlos Gomes, em sede policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento quando receberam denuncia de um morador do bairro dando conta de que o vulgo “leozinho”, já conhecido dos meios policiais, estava realizando o tráfico. Dizia ainda que o réu ficava com poucas porções e depois pulava num terreno para buscar mais. Visualziarm o réu em frente ao terreno, ele viu a viatura e correu mas foi alcançado. Com ele foram encontradas 09 porções de crack e no terreno em que ele estava parado em frente, foram encontradas com apoio do cao farejador, as 132

porções. Não havia outras pessoas paradas com ele em frente ao terreno. O réu não aparentava estar sob efeito da droga e não trazia consigo nenhum apetrecho para o uso do entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com o réu e o restante no terreno baldio em frente ao qual o acusado estava; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/95), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos (141 porções de crack); 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) a exata correspondência do réu, inclusive de seu nome, com o traficante delatado que atuava no local onde ele foi preso; e 5) o comportamento suspeito do acusado, o qual, ao notar a presença da viatura policial, saiu correndo, sendo necessário perseguição para detê-lo. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais

circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96). Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 90/95) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – guardar e trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, e as específicas, tratadas no art. 42 da Lei de Drogas, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. Ora, o réu ostenta condenação definitiva por fatos anteriores, mas cujo o trânsito em julgado se operou no curso da presente ação penal (fls. 126/127), o que também é elemento caracterizador de inclinação criminosa e maus antecedentes, a despeito de não configurar reincidência. Nesse sentido: “a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.” (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase de dosimetria da pena, considerando que

o acusado possuía menos de 21 anos à época dos fatos, aplico a atenuante de menoridade relativa. E, portanto, atenuo sua pena até o mínimo legal, isso é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que possui maus antecedentes, não perfazendo todos os requisitos subjetivos exigidos. Ademais, por Acórdão proferido nos autos 1500307-78, o réu fora agraciado com a benesse do artigo 33, §4 do supracitado Diploma Legal. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, dado os maus antecedentes do acusado, que reclama a fixação de regime prisional mais severo para a contenção do ímpeto criminoso do réu. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu LEONARDO LEITE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu de maus antecedentes, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foi assistido nos autos por defensor dativo. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem

prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOELHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 76) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 57,00 em dinheiro – fls. 98) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a Defensora, desde já, intimada a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 55). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA